



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 13 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ACEVEDO, PAUL GEORGE Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL ARGENTINO - MINISTERIO DE SEGURIDAD - GENDARMERIA SOBRE DIFERENCIAS SALARIALES"**, expte. N° FPA 12935/2019/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora el 08/10/2024, contra la resolución del mismo día, que decreta la incompetencia territorial del Juzgado Federal N° 2 de Paraná para entender en la presente causa.

El recurso se concede el 17/10/2024, expresa agravios la actora el 27/10/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 06/12/2024.

II- a) Que, a la parte actora le agravia la resolución dictada y expone que los dictámenes emitidos por el Ministerio Público Fiscal -en el marco de un proceso contencioso administrativo- resultan opiniones, sin ser de cumplimiento obligatorio para el juez. Dice que no generan efectos jurídicos directos sobre las partes del proceso.

Cita fallos al respecto, alega que la decisión atinente a la aptitud jurisdiccional de un tribunal no puede ser adoptada en cualquier estado del proceso, la cual -en el supuesto de autos- debió efectuarse ante la presentación de la demanda, actuando el principio de radicación y la asunción por el a quo de la competencia y jurisdicción sobre la causa.

Destaca que -conforme al art. 2°, segundo párrafo, del CPCCN- la competencia puede ser prorrogada tanto

Fecha de firma: 13/12/2024

Alta en sistema: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34308440#439155340#20241212114920816

expresa como tácitamente, que la cuestión de autos resulta de corte patrimonial, por lo que -conforme al art. 4º, tercer párrafo del CPCCN- el juez no debe declarar de oficio su incompetencia en asuntos exclusivamente patrimoniales basados en razones territoriales.

Solicita, en fin, se deje sin efecto la providencia impugnada y se ordene la continuación del trámite por ante el Juzgado Federal Interviniente N° 2 según su estado. Hace reserva del caso federal.

b) Que, el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, se expide en fecha 13/11/2024 y considera que corresponde rechazar el recurso deducido, confirmándose la resolución apelada.

III- Que los actores promueven formal demanda ordinaria por cobro de pesos por retroactivo, desvalorización e intereses al efectivo cobro contra el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad - Dirección Nacional de Gendarmería por el incumplimiento de las pautas establecidas en las Leyes N° 19.101, 19.349 y modificatorias. Requieren el pago del aumento previsto por el Dec. N°1897/85 y Res. 500/85 del Ministerio de Defensa, la regularización del Suplemento por Antigüedad de Servicio, la incorporación al concepto sueldo -con carácter remunerativo y bonificable- de las sumas percibidas en virtud del Dec. 1307/12 y modificatorios y la errónea aplicación del Dec. 679/97.

El Sr. Juez de grado decreta su incompetencia para entender en la presente causa y ordena su remisión al Juzgado Federal al Juzgado Federal con jurisdicción en las distintas localidades relativas a los coactores.

Contra tal resolución se alza la parte actora apelante.

Fecha de firma: 13/12/2024

Alta en sistema: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34308440#439155340#20241212114920816



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

IV- a) Que, en primer lugar y a mérito de los agravios expuestos, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, atento a los agravios formulados, cabe observar que no existe controversia respecto a la procedencia del fuero federal al supuesto de autos, razón por la cual ha de meritarse la competencia territorial del Tribunal interviniente, a los fines interesados.

Así, debe recordarse que el Máximo Tribunal ha establecido que *"Para resolver una cuestión de competencia, hay que atender, en primer término, a los hechos que se relatan en la demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión"* (Fallos 312:808; 324:2867, 325:905, 326:4208; 330:803, entre otros).

Tal como surge del relato de los hechos y de la prueba documental agregada a la causa, el objeto litigioso de autos versa sobre el pago del aumento previsto por el Dec. N°1897/85 y Res. 500/85 del Ministerio de Defensa, la regularización del Suplemento por Antigüedad de Servicio, la incorporación al concepto sueldo -con carácter remunerativo y bonificable- de las sumas percibidas en virtud del Dec. 1307/12 y modificatorios y la errónea aplicación del Dec. 679/97, con más el pago de los retroactivos consecuentes, en relación de dependencia con la demandada, resultando relevante observar que el art. 5 inc. 3° del CPCCN, estatuye la determinación de la competencia en el lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a



los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado, a sus efectos.

Al efecto y tal como lo destacara el Sr. Fiscal en la instancia inferior, los actores se domicilian en la Ciudad autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, lo cual determina en forma evidente la incompetencia de la justicia federal local para entender en la causa.

Que, conforme el criterio que fuera sustentado en numerosas causas de igual tenor en las que interviniera como juez de grado y abonando la postura sostenida por el Sr. Fiscal General de Cámara, que el objeto demandado no resulta ser de naturaleza exclusivamente patrimonial, toda vez que para arribar a la solución del caso se requiere del análisis e interpretación de todo el plexo normativo que instituye y regula el régimen de remuneraciones del personal del Gendarmería Nacional y, más específicamente, del estudio de la naturaleza y alcance del reclamo y que *podría derivar* en cuestiones patrimoniales al efecto.

Atento lo expresado, y efectuando una interpretación por contrario imperio de lo estipulado en el art. 4, último párrafo, del C.P.C.C.N., no cabe más que concluir que tratándose de un litigio que no es de carácter exclusivamente patrimonial, la declaración de incompetencia en razón del territorio dictada de oficio por el magistrado de grado, resulta ajustada a derecho.

Este ha sido el criterio sustentado por este tribunal, con diferente integración (confr. "Mendieta, Isabelino Contra Estado Nacional -Ministerio de Defensa Sobre Civil y Comercial -Varios", L.S.C. 2013-II-4522, entre otros).

Fecha de firma: 13/12/2024

Alta en sistema: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34308440#439155340#20241212114920816



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Por lo expuesto y en coincidencia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la resolución dictada, sin costas, por no haber mediado contención.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar en todas sus partes la resolución dictada, sin costas, por no haber mediado contención.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE MARIELA EMILCE ROJAS

EN DISIDENCIA

DISIDENCIA DEL SR. VOCAL DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE: Y VISTOS:... CONSIDERANDO: I-... II- Que, los actores, dependientes de la Gendarmería Nacional Argentina y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, demandan al Estado Nacional Argentino - Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Seguridad - Dirección Nacional de Gendarmería.

Deducen diversos reclamos vinculados a la liquidación de sus haberes y solicitan el pago de los retroactivos e intereses que correspondan.

El juez corre la vista prevista en el art. 8 de la ley 25344 al Ministerio Público Fiscal, quien contesta: "... en mi criterio, ese Juzgado Federal resulta territorialmente incompetente para entender en esta causa...".



Ante ello, el magistrado de grado declaró la procedencia del fuero federal y la incompetencia territorial del Juzgado Federal N° 2 de Paraná para seguir entendiendo en esta causa y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal con competencia territorial respectiva al domicilio de los actores.

Para decidir de ese modo valoró que el Ministerio Público Fiscal es parte procesal en la causa; que es función de éste promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad y que propuso la incompetencia del Juzgado Federal de Paraná.

Mencionó, asimismo, las irregularidades detectadas "en este tipo de causas" y consideró saludable la actitud asumida por el citado Ministerio para la custodia de la legalidad del procedimiento y la defensa de los intereses generales de la sociedad, en orden a evitar la consumación de actuaciones irregulares.

Contra dicha decisión se alza la parte actora.

III- a) Que, la apelante señala que el mero transcurso del tiempo no constituye razón suficiente para desconocer la vigencia del poder público adjuntado, que la situación de revista de los actores ya fue analizada y que los dictámenes del Ministerio Público Fiscal no son vinculantes para los jueces.

Seguidamente, plantea que la decisión atinente a la aptitud jurisdiccional de un tribunal no puede ser adoptada en cualquier estado del proceso y que en la causa "PROMEDON SA" la Corte expresó que los casos en los que han recaído actos jurisdiccionales deben continuar tramitándose ante el juez que los dictó. Agrega que en esta causa el momento oportuno para declarar la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

incompetencia era al proveer la demanda y que desde entonces el juez asumió, tanto de hecho como de derecho, su competencia y jurisdicción.

Argumenta en torno al carácter prorrogable de la competencia territorial y refiere a la índole patrimonial de la contienda.

Por todo ello, solicita que se deje sin efecto la resolución apelada y que continúe entendiendo en la causa el Juzgado Federal de Paraná.

Ratifica la reserva del caso federal.

b) Que, el Sr. Fiscal General ante esta Cámara contesta la vista corrida y propone la incompetencia territorial del juzgado actuante atento al domicilio del actor y a la expresa manifestación del Ministerio Público Fiscal al efecto.

IV- a) Que, cabe señalar que sólo serán tratadas las cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio y que se dejarán de lado aquellas ajenas a lo sustancial (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, no se encuentra controvertida la competencia material asignada a los tribunales federales. La cuestión a resolver radica en determinar si resulta ajustada a derecho la declaración de incompetencia en razón del territorio decidida por el Sr. Juez Federal de Paraná en virtud de que los actores tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

A tal fin, cabe considerar que -como ya se dijo- esta acción encierra un reclamo por diferencias salariales deducido por dependientes de la Gendarmería Nacional Argentina. Ello implica que el presente es un juicio de contenido esencialmente patrimonial, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "TONINA, HORACIO CELESTINO Y OTROS c/ ESTADO



NACIONAL - MPIO. DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DDHH S/ ORDINARIO" (Expte. C.365.XLVIII, sentencia del 2/10/2012) y "Morales, Martín Miguel c/ EN -Mº Seguridad- GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. Nº FPA 21004667/2012, sentencia de fecha 26/12/2017), originario de esta jurisdicción.

Atento a tal circunstancia, resulta aplicable al caso el art. 4 del CPCCN, que en su parte final establece: "En los asuntos exclusivamente patrimoniales, no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio". En tales casos, para declarar la incompetencia será necesario que se haya opuesto la excepción respectiva.

El magistrado de grado ha asignado tal carácter (de excepción) a lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal.

Al analizar la cuestión corresponde señalar, por un lado, que -ciertamente- el Ministerio Público Fiscal reviste el rol de parte del proceso, pero con un carácter secundario o accidental. Ello, en virtud de que puede estar o no en el presente proceso -toda vez que no tiene una pretensión propia en relación al objeto debatido- y a que su intervención se limita a la defensa de los intereses sociales (cfr. Enrique M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, tomo I, p. 312).

Por el otro, cabe considerar que las excepciones procesales son las oposiciones a la pretensión del actor.

Se distingue entre aquellas que pueden ser declaradas de oficio por el juez, porque inciden en la fundabilidad de la pretensión (como son la incompetencia absoluta o la falta de personería); de las que no, dado que necesitan ser expresamente invocadas por el demandado.

Es a éstas últimas a las que se les asigna carácter de excepción en sentido propio o estricto y entre las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

cuales se encuentra la incompetencia por razón del territorio.

Explica Palacio que se trata de circunstancias ajenas al interés general y que constituyen el fundamento de derechos acordados en exclusivo interés del demandado, cuyo silencio no puede ser suplido por una declaración judicial que las tenga por configuradas (Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1977, tomo VI, p. 88 u sucesivas).

A la luz de tales consideraciones, no corresponde dar alcances de excepción procesal al dictamen del Sr. Fiscal Federal, el cual, por lo demás, no resulta vinculante para los magistrados.

Consecuentemente, dado que aún no se ha corrido el traslado de demanda y que la demandada no ha opuesto la excepción consagrada en el art. 347 inc. 1 del CPCCN, se concluye que la declaración de incompetencia por razón del territorio fue dictada de oficio por el juez y debe ser revocada atento a la naturaleza exclusivamente patrimonial del presente litigio (art. 4 del CPCCN).

c) Que, en sentido similar a la presente me pronuncié en la causa "REYNOSO, WALTER ANDRES Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD" (Expte. N° FPA 18100/2018/CA1, sentencia del 8/2/2019).

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada y ordenar que continúen los autos según su estado.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.



MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 13/12/2024

Alta en sistema: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIELA EMILCE ROJAS, VOCAL

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34308440#439155340#20241212114920816